

0000118-22.2017.8.26.0570

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA

Comarca: Iguape

Foro: Foro de Iguape

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 727/2017 - Delegacia de Polícia de Ilha Comprida

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KLAUÃ LUCIO RAMOS FAUSTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO GONÇALVES MAURO TERRA

Vistos.

O Ministério Público de São Paulo denunciou KLAUÃ LUCIO RAMOS FAUSTO e Eduardo de França, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Iguape

Foro de Iguape

1ª Vara

Rua dos Estudantes, 106, Iguape-SP - cep 11920-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000118-22.2017.8.26.0570 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000118-22.2017.8.26.0570

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 727/2017 - Delegacia de Polícia de Ilha Comprida

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KLAUÃ LUCIO RAMOS FAUSTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO GONÇALVES MAURO TERRA

Vistos.

O Ministério Público de São Paulo denunciou KLAUÃ LUCIO RAMOS FAUSTO e Eduardo de França, imputando-lhes a prática dos delitos previstos no artigo 155, §4º, I e IV, e no artigo 155 §4º, inciso IV, combinado com o artigo 14, inciso II, tudo na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal. Segundo narrou o MP, no dia 20 de abril de 2017, por volta das 10h00min, na residência situada na Avenida Campinas, nº.335, balneário Icarai, Boqueirão Norte, no Município de Ilha Comprida, Comarca de Iguape, Eduardo de França e Klauã Lucio Ramos Fausto, em concurso e em unidade de propósitos, subtraíram, para ambos, mediante rompimento de obstáculo, uma batedeira arno, uma cafeteira Walita, um espremedor de frutas arno, um exaustor tipo coifa Eletrolux, um televisor de vinte polegadas Phillips, um processador de alimentos branco sem marca, um ventilador, cooler, um colchão de casal inflável de cor azul, um botijão de gás de 13 kg, quatro canecas de alumínio, trinta e cinco garfos, vinte e cinco facas, doze colheres, oito conchas, seis escumadeiras, quatro baixelas, dez pratos, três copos, uma forma de alumínio, uma jarra de vidro, três xícaras, três pires, uma tostadeira, um copo de liquidificador e uma panela de pressão, tudo de propriedade de Ednei Marcos Bonfante. Ainda, instantes depois, na residência situada na Rua Rui Barbosa, nº.820, bairro São Martinho, no Município de Ilha Comprida, Comarca de Iguape, Eduardo de França e Klauã Lucio Ramos Fausto, em concurso e em unidade de propósitos, tentaram subtrair pertences de propriedade de Fábio Rudge Marques, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, porquanto, após entrarem no quintal do imóvel, quando iam abrir a janela, foram surpreendidos por esta vítima, que avisou que iria chamar a polícia, razão pela qual os denunciados empreenderam fuga. A denúncia foi recebida em 25 de outubro de 2017, (fl. 124). O réu Eduardo foi citado por edital, e o processo foi suspenso (e desmembrado) em relação a ele (fls. 236).

O acusado Klauã foi citado e apresentou resposta à acusação.

Não foi concedida a absolvição sumária.

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as vítimas e 2 testemunhas da acusação, seguindo-se o interrogatório dos réus.

As alegações finais foram apresentadas oralmente.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que se busca a responsabilização criminal dos acusados pelos delitos descritos na denúncia.

Não há preliminares a apreciar. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

A materialidade dos crimes está provada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fl. 2), termo de ocorrência (fls. 20-22), auto de exibição e apreensão (fls. 23-24), laudo de avaliação (fls. 55-59), laudo pericial (fls. 52/54), bem como pelas provas orais colhidas no processo.

A imputação é improcedente.

Com efeito, ao ser ouvida em juízo uma das vítimas, Ednei Marcos Bonfante, declarou que a casa na Ilha é de veraneio, na época houve o assalto, acionaram a polícia. Depois de uma semana recebeu ligação de que haviam encontrado os pertences e prendido os ladrões. Veio para a cidade e fez o Boletim, e conseguiu recuperar algumas coisas. Não lhe apresentaram os furtadores. Ficou sabendo do furto porque seus tios, que moram lá, avisaram que a porta estava arrombada. Saiu de casa e foi para lá. Arrombaram a porta do quarto, porta balcão de madeira, e a da cozinha. Levaram bebedor de água, televisão, o que tinha eles levaram. Tentaram levar máquina de roupa, mas não conseguiram. Recuperou parte das coisas, bebedouro, painéis. Rádio e televisão não conseguiu recuperar. Não sabe como chegaram nos envolvidos do crime. Só recebeu a ligação uma semana depois, para reconhecer os pertences. Foram furtados utensílios domésticos. Televisão, som, painéis, copo, garfo, tentaram levar máquina de lavar. O crime foi de madrugada. Seu tio viu de manhã. Seu tio mora quase em frente. Teve prejuízo com o arrombamento; o próprio depoente arrumou (não gastou para isso). Comprou umas ripas apenas, mas foi baratinho.

Fábio Rudge Marques, outra vítima, declarou que aconteceu o furto no dia anterior, ele estourou o telhado da sua casa, desceu e roubou o videogame; a televisão ele

não conseguiu legar. Levou coleção de jóias, coleção de relógios, algumas roupas. No outro dia de manhã sua esposa ligou dizendo que chamou a polícia, porque o rapaz teria voltado para tentar pegar o resto. Ele disse que tinha vindo arrumar o telhado. Foi pego um relógio com ele, que recuperou. Na manhã do dia dos fatos havia uma pessoa só. Não se recorda o nome dele. Ele estava mexendo na janela, por fora da casa, para subir de novo. Na primeira vez, no furto, não estava em casa. Confirma as declarações que deu na Delegacia. Recorda-se de ter visto as duas pessoas em outro local. Sua esposa reconheceu um deles como sendo aquele que tentou entrar na casa. No local onde os dois foram encontrados havia muitas coisas que pareciam objeto. Mas as suas coisas não conseguiu encontrar. Quem trouxe o relógio recuperado foi o policial Vasconcelos; não sabe se o relógio estava na casa ou com os réus. O policial disse que o relógio estava "com um dos vagabundos". Sua esposa não mencionou o nome de quem reconheceu na Delegacia. Havia alguma coisa com o nome Eduardo, algo assim. Klauã não se recorda; mas Eduardo vem à memória, é alguma coisa assim. Os objetos foram encontrados em uma casa na mesma rua da vítima, rui Rui Barbosa. Uns 500 ou 600 metros depois.

A testemunha Henderson de Vasconcelos Silva, policial militar, informou que não se recorda de nada sobre o ocorrido, também salientou que buscou se informar sobre a ocorrência indo à Delegacia, mas não obteve êxito.

A Testemunha Leonildo Franco Júnior, policial militar, informou que não se recorda do fato ocorrido.

Em seu interrogatório o réu Klauã afirmou que usava baseado, mas roubar nunca foi com ele. Não estava junto nesse furto. Fazia uns bicos de pintura. Chegou em casa perto da hora do almoço, sua esposa não estava, e sua casa estava toda revirada. Aí no decorrer do dia soube que a viatura tinha levado sua esposa e seu vizinho. Foi na Delegacia e eles estavam no corró. Aí disseram que alguém tinha que responder o B.O. Daí se entregou para ficar no lugar da esposa. Nos fundos morava o Eduardo. Quem contou que a viatura tinha passado foi uma vizinha sua. Não chegou a ver as coisas que foram apreendidas. Não sabe de onde as coisas vieram. O Eduardo tinha os bagulho louco dele. Mas não se envolvia. Nessa época trabalhava numa casa de temporada, dando pintura, fazendo reforma; a casa ficava próxima à casa da sua irmã. Dividia o terreno com o Eduardo. O Eduardo já morava lá. Sobre a declaração do eduardo, de que fez um furto e o depoente ajudou, o Eduardo disse que ficou com medo e falou isso daí. Nunca invadiu casa de ninguém. Na Delegacia falaram que as coisas foram encontradas na casa do Eduardo.

No caso dos autos, contudo, a palavra da vítima acabou sendo contrariada pelo restante conjunto probatório, o que é suficiente para suscitar, no mínimo, a dúvida razoável quanto à culpa do réu.

Com efeito, no seu interrogatório, o réu negou veementemente a acusação imputada a ele. Contou que era usuário de maconha, mas nunca roubou; chegou em casa no horário de almoço e ficou sabendo que sua esposa e seu vizinho foram levados à delegacia. Disse que viu sua esposa e seu vizinho no curró; disseram a ele que alguém tinha que assumir o B.O. Com isso, se entregou para livrar a esposa. Alega que não sabe de onde as coisas vieram; que seu vizinho (Eduado) tinha os bagulho louco dele, mas nunca se envolveu; que não sabe como as coisas furtadas foram parar lá.

Diante disso, e o restante do conjunto probatório fixados no processo, não há nada referente à prática delitiva que liga o RÉU KLAUÃ ao delito. Além disso, na oitiva feita judicialmente referente à vítima Fabio Rudge disse: "[...] Sua esposa não mencionou o nome de quem reconheceu na Delegacia. Havia alguma coisa com o nome Eduardo, algo assim. Klauã não se recorda; mas Eduardo vem à memória, é alguma coisa assim."

Ainda nesse sentindo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, entende que se houver dúvidas no conjunto probatório, o caso será absolvição:

Apelação. Furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo. Pleitos objetivando a absolvição por insuficiência probatória. Possibilidade. Réus que, agindo em concurso, teriam ingressado na residência do ofendido, mediante arrombamento da porta de entrada, e subtraído objetos existentes no local. Conjunto probatório insuficiente para embasar a condenação dos recorrentes. Imagens acarreadas aos autos que não oferecem precisão acerca do suposto envolvimento do

veículo dos acusados na empreitada, tampouco a participação destes últimos. Dúvidas acerca da autoria não solucionadas a contento pela prova produzida nos autos, devendo beneficiar as defesas, em observância ao princípio do in dubio pro reo. Absolvição como medida de rigor, nos termos do art. 386, Inciso VII, do Código de Processo Penal. Recursos providos.

(TJSP; Apelação Criminal 1500008-55.2020.8.26.0145; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Conchas - 1ª Vara; Data do Julgamento: 10/11/2022; Data de Registro: 10/11/2022)

Neste caso, havendo dúvida razoável quando à denúncia dos fatos, não há outro caminho, se não absolvição.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, e ABSOLVO o réu KAUÃ LÚCIO RAMOS FAUSTO pela imputação, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Custas na forma da Lei.

Oportunamente, com o trânsito em julgado e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações de estilo

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Iguape, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA